



ENNEPE-
RUHR-KREIS



Stationäre Hilfe zur Pflege

Infobroschüre

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Allgemeine Informationen und Grundsätze	6
Was bedeutet stationäre Hilfe zur Pflege?	6
Allgemeines zur Sozialhilfe	6
Nachrang der Sozialhilfe	7
Wann beginnt die Sozialhilfeleistung?	7
Antragstellung	8
Was muss bei der Wahl des Pflegeheimes beachtet werden?	11
Feststellung der Pflegebedürftigkeit	11
Feststellung der Heimnotwendigkeit	12
Leistungen der Pflegeversicherung	13
Stationäre Pflege	13
Kurzzeitpflege	14
Sozialhilfeleistungen in der stationären Pflege	14
Wer erbringt die Sozialhilfe?	15
Einkommen und Vermögen	16
Allgemeines	16
Einsatzgemeinschaft	16
Was gehört zum Einkommen?	16
Geschütztes Einkommen	16

Bereinigtes Einkommen	17
Was gehört zum Vermögen?	17
Schonvermögen	17
Was geschieht, wenn das Vermögen nicht sofort verwertet werden kann?	18
Berechnungsbeispiele (stark vereinfachte Darstellung)	19
Alleinstehende Person	19
Verheiratete Person	20
Verträge und Schenkungen	22
Übertragungsverträge	23
Schenkungen	23
Unterhaltsansprüche	24
Interessenschutz der Heimbewohner*innen	25
Notizen	26

Vorwort

Liebe Seniorinnen und Senioren,
liebe Angehörige,

die Pflege eines geliebten Menschen kann eine große Herausforderung sein, vor allem wenn die Pflegebedürftigkeit zunimmt und die häusliche oder teilstationäre Pflege nicht mehr ausreicht. In solchen Fällen ist die stationäre Pflege in einem Pflegeheim eine gute Lösung.

Mit dem Umzug in ein Pflegeheim beginnt für Sie oder einen Angehörigen ein neuer Lebensabschnitt. Die stationäre Pflege bietet eine professionelle und individuelle Pflege rund um die Uhr, eine angemessene Wohn- und Lebensqualität, eine soziale Betreuung und eine medizinische Behandlungspflege.

Die Kosten im Pflegeheim werden zum Teil von der gesetzlichen Pflegeversicherung übernommen, die je nach Pflegegrad einen festen Zuschuss zahlt. Wenn Ihre eigenen finanziellen Mittel und die Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen um die Kosten im Pflegeheim zu decken, können Sie auf die Inanspruchnahme von stationärer Hilfe zur Pflege als Sozialhilfe zurückzugreifen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Leistungen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind und im Einzelfall geprüft werden müssen.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über die stationäre Pflege geben. Wir informieren Sie über



die verschiedenen Leistungen der Pflegekasse und die Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der Sozialhilfe. Zudem zeigen wir Ihnen auf, welche Schritte notwendig sind, um Sozialhilfe in Form von stationärer Hilfe zur Pflege in Anspruch zu nehmen und welche rechtlichen Grundlagen hierbei zu beachten sind.

Die zusammengestellten Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zahlreiche vereinfachte Berechnungs- und Fallbeispiele veranschaulichen die zum Teil komplexen rechtlichen Anforderungen.

Diese Broschüre kann auch eine genaue Klärung des jeweiligen Einzelfalls nicht ersetzen. Ich empfehle Ihnen daher, möglichst schon vor der Aufnahme in ein Alten- und Pflegeheim mit dem Fachbereich Soziales und Gesundheit des Ennepe-Ruhr-Kreises Kontakt aufzunehmen.

Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olaf Schade'.

Olaf Schade
Landrat

Allgemeine Informationen und Grundsätze

Was bedeutet stationäre Hilfe zur Pflege?

Die stationäre Hilfe zur Pflege ist ein wichtiger Bestandteil der Sozialhilfe und unterstützt pflegebedürftige Menschen bei der Versorgung in Alten- und Pflegeheimen. Sie kann ausschließlich für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 geleistet werden (§ 63 SGB XII). Eine Gewährung von Sozialhilfe für einen Aufenthalt in einem Pflegeheim ist somit für den Personenkreis mit dem Pflegegrad 1 ausgeschlossen.

Allgemeines zur Sozialhilfe

Die Sozialhilfe ist ein gesetzlich verankerter Unterstützungsmechanismus, der darauf abzielt, nicht nur Armut zu verhindern, sondern auch dem Empfänger eine Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht.

Die Leistungen der Sozialhilfe sind im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) festgelegt und umfassen unter anderem Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 40 SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 – 46b SGB XII) sowie der Hilfe zur Pflege (§§ 61 – 67 SGB XII).



Nachrang der Sozialhilfe

Die stationäre Hilfe zur Pflege als Leistung der Sozialhilfe ist nachrangig und wird erst dann erbracht, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dazu gehören insbesondere das eigene Einkommen und Vermögen sowie Ansprüche gegenüber vorrangigen Sicherungssystemen gemäß § 2 SGB XII.

Zur Deckung der Heimkosten müssen pflegebedürftige Menschen daher in erster Linie ihr eigenes Einkommen und Vermögen einsetzen. Darüber hinaus sind auch vorrangige Leistungen von Trägern anderer Sozialleistungen wie der Pflegekasse, Krankenkasse oder Rentenversicherung sowie von sonstigen Dritten wie vertraglichen Verpflichteten oder Beschenkten in Anspruch zu nehmen. Erst wenn trotz dieser Maßnahmen noch ein ungedeckter Bedarf besteht, kann Sozialhilfe gewährt werden.



Wann beginnt die Sozialhilfeleistung?

Die Sozialhilfe setzt unmittelbar ein, sobald dem Träger der Sozialhilfe bekannt wird, dass die Leistungsvoraussetzungen gegeben sind. Können die Heimkosten aus eigenen Mitteln nicht gedeckt werden, sollte umgehend der Sozialhilfeträger informiert werden. Die Anzeige kann schriftlich, telefonisch oder durch persönliche Vorsprache erfolgen. Erst ab dem Zeitpunkt der Anzeige setzt die Sozialhilfe ein. Kosten, die vor der Anzeige entstanden sind, werden nicht erstattet.

Antragstellung

Der Sozialhilfeträger muss rechtzeitig – beispielsweise bereits vor bzw. mit Umzug ins Pflegeheim – von der Bedürftigkeit Kenntnis erlangen. Erforderlich ist daneben ein vollständig ausgefüllter und eigenhändig (oder von einer bevollmächtigten Person bzw. Betreuer) unterschriebener Grundantrag.

Der Grundantrag kann beim Sachgebiet „Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung“ angefordert oder unter www.en-kreis.de heruntergeladen werden.

Zusätzlich zum ausgefüllten Grundantrag werden folgende Unterlagen benötigt:

- formloser Antrag / Schreiben mit Benennung des Bedarfs
- Aktuelle Rentenanpassungsmittelungen aller Renten (auch Werksrenten, Betriebsrenten, private Renten und sonstige Renten)
- Nachweis über die aktuelle Höhe der Kaltmiete, der Neben-, Warmwasser- und der Heizkosten
- Vollständige Girokontoauszüge der letzten 3 Monate
- Sparbücher mit den Geldbewegungen der letzten 5 Jahre; ggf. auch Vorsparbücher, ggf. Guthabenstand aktualisieren
- Sonstige aktuelle Nachweise über Sparvermögen z.B. Sparbriefe, Wertpapiere, Bausparguthaben, Festgeld, Genossenschaftsanteile (bei Banken, Wohnungsgenossenschaften) etc.
- Personalien unterhaltspflichtiger Angehöriger (Eltern, Kinder, getrenntlebende oder geschiedene Ehegatten / Lebenspartner, ggf. Scheidungsurteil und Unterhaltsvereinbarung)

Soweit vorhanden/zutreffend, sind darüber hinaus zwingend vorzulegen:

- Kopie der Vollmacht oder Betreuer-Urkunde
- Nachweise über die aktuellen Beiträge zu Sachversicherungen (z.B. Hausrat-, Haftpflichtversicherung)
- Leistungen aus Verträgen (Vertrag beifügen), Nachweise über Miet- oder Pachteinnahmen, Zinseinkünfte
- Aktuelle Nachweise über alle sonstigen Einkünfte (z.B. Grundsicherung,

Krankengeld, Bürgergeld oder Blindengeld etc.)

- Aktuelle Policen aller Lebens- u. Sterbeversicherungen und Nachweise (Bescheinigung) über die aktuelle Höhe der Rückkaufswerte und Todesfallleistungen inkl. Beteiligung an Bewertungsreserven, Bonuszahlungen, etc.
- Nachweise über sonstiges Vermögen: Erbteile, wertvolle Möbel, Bilder, Briefmarken, Münzen, Edelmetalle, Segel-, Motorboote u. a.
- Nachweis über Grundvermögen (auch im Ausland, Ferienhäuser, -wohnungen): Grundbuchauszug, vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Wertermittlungsbogen und Rentabilitätsberechnung (Vordrucke im Internet abrufbar) beifügen
- vollständige Ablichtung von Schenkungs- u. Übertragungsverträgen
- Vollständige Ablichtung des Schwerbehindertenausweises (Vorder- und Rückseite)
- Kopie des Bestattungsvorsorgevertrages (förmlicher Vertrag mit dem Bestattungsinstitut (Vertragstext, Kostenregelung, beiderseitige Unterschriften, etc.)) inkl. Kostenvoranschlag
- Nachweis über bewegliches Vermögen, z.B. aller vorhandener Kraftfahrzeuge und Anhänger und vollständige Kopie der entsprechenden Zulassungsbescheinigung Teil 1 (früher: Fahrzeugschein) sowie ggf. Nachweis über den aktuellen Kilometerstand
- Bei Wohn- oder Nießbrauchrecht vollständige Ablichtung der entsprechenden Vertragsgrundlage sowie bei Nießbrauchrecht zusätzlich vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Wertermittlungsbogen und Rentabilitätsberechnung (Vordrucke im Internet abrufbar)

Hinweis:

- Bei Ehepaaren/Lebenspartnern: Bitte reichen Sie die entsprechenden Unterlagen beider Ehepartner/Lebenspartner ein.
- Bei minderjährigen Personen: Reichen Sie bitte auch die entsprechenden Unterlagen der Eltern ein.
- Je nach Besonderheit des Einzelfalls können weitere Unterlagen angefordert werden .

Vollstationäre Pflege

Die folgenden Unterlagen sind bei einem Antrag auf Kostenübernahme

- Bescheid der Pflegekasse über Leistungen zur vollstationären Pflege
- Bescheid der Pflegekasse über den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI

einer vollstationären Pflege zusätzlich erforderlich:

- Pflegewohngeldantrag der Einrichtung und unterschriebene Zustimmungserklärung zur Antragstellung (Vordruck im Internet abrufbar)

Kurzzeitpflege

Die folgenden Unterlagen sind bei einem Antrag auf Kostenübernahme

- Bescheid der Pflegekasse über die Leistungen zur Kurzzeitpflege
- Rechnung über den Aufenthalt in der Kurzzeitpflege
- Bescheinigung der Pflegekasse über die Höhe des zur Verfügung stehenden (angesparten) Entlastungsbetrages nach § 45b SGB XI, welcher

einer Kurzzeitpflege zusätzlich erforderlich:

zur Finanzierung der Kurzzeitpflegekosten (Unterkunft und Verpflegung) eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck bitte die Originalrechnung über den Aufenthalt in der Kurzzeitpflege bei der Pflegekasse einreichen und einen Nachweis über den erstatteten Betrag vorlegen.

Was muss bei der Wahl des Pflegeheimes beachtet werden?

Das Pflegeheim kann grundsätzlich frei gewählt werden, der Sozialhilfeträger macht hier keine Vorgaben. Voraussetzung für die spätere Gewährung von Sozialhilfe im Heim ist lediglich, dass die Einrichtung eine Pflegesatzvereinbarung abgeschlossen hat. Dies ist bei fast allen Einrichtungen der Fall und kann bei der Heimverwaltung erfragt werden.

Eine Übersicht der Pflegeheime finden Sie im Internet unter www.aok-pflegedienstnavigator.de.

Auch ein Umzug in ein anderes Pflegeheim ist in der Regel möglich. Dieser Wunsch wird häufig von Pflegebedürft-



tigen geäußert, um beispielsweise näher bei den Angehörigen zu sein. Damit die Finanzierung der Heimkosten auch in der neuen Einrichtung gesichert ist, sollte dies rechtzeitig vor dem Umzug mit dem zuständigen Ansprechpartner besprochen werden.

Feststellung der Pflegebedürftigkeit

Zum 1. Januar 2017 wurde der Pflegebedürftigkeitsbegriff sowohl innerhalb der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) als auch in der Sozialhilfe (SGB XII) erneuert. Ziel war es, sicherzustellen, dass auch zukünftig finanziell Bedürftige im Falle der Pflegebedürftigkeit angemessen versorgt werden können.

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird der Grad der gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeiten zum Maßstab für die Einstufung in die fünf Pflegegrade genommen.

Pflegegrade	Grad der Beeinträchtigung
Pflegegrad 1	geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
Pflegegrad 2	erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
Pflegegrad 3	schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
Pflegegrad 4	schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
Pflegegrad 5	Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung

Die Einschätzung, ob eine Person pflegebedürftig ist und in welchem Umfang Hilfe benötigt wird, erfolgt für pflegeversicherte Personen durch den Medizinischen Dienst oder unabhängige Gutachterinnen und Gutachter im Auftrag der Pflegekasse.

Für Personen, die nicht pflegeversichert sind, erfolgt die Feststellung durch das örtliche Pflegemanagement.

Feststellung der Heimnotwendigkeit

Der Ennepe-Ruhr-Kreis trifft bei Personen, bei denen bisher noch keine Begutachtung durchgeführt wurde und bei Personen mit dem Pflegegrad 2 eine eigene Entscheidung über die vollstationäre Heimbetreuungsnotwendigkeit.

Bewerber um einen Heimplatz, die nicht bereits mindestens in Pflegegrad 3 eingruppiert worden sind, sollten sich daher - sofern die Finanzierung der Heimkosten nicht auf Dauer sicherge-

stellt ist - bereits im Vorfeld ihrer Heimaufnahme an den Ennepe-Ruhr-Kreis wenden, damit eine Prüfung des vollstationären Betreuungsbedarfs veranlasst werden kann. Anderenfalls laufen sie Gefahr, dass ihr Sozialhilfeantrag trotz möglicherweise dann bereits erfolgter Heimaufnahme abgelehnt wird.

Leistungen der Pflegeversicherung

Für die Pflege in stationären Einrichtungen erhalten Versicherte auf Antrag Leistungen ihrer Pflegeversicherung. Der Antrag muss durch die pflegebedürftige Person oder ihre Bevollmäch-

tigten beziehungsweise ihre Betreuung bei der Pflegekasse gestellt werden. Die Leistungen werden ab Antragstellung gewährt.

Stationäre Pflege

Der Leistungsbeitrag der Pflegeversicherung für die stationäre Versorgung beträgt in Abhängigkeit des Pflegegrads:

Pflegegrade	Leistungen pro Monat
Pflegegrad 2	770 Euro
Pflegegrad 3	1.262 Euro
Pflegegrad 4	1.775 Euro
Pflegegrad 5	2.005 Euro

Um Pflegebedürftige vor einer Überforderung durch steigende Pflegekosten zu schützen, zahlt die Pflegeversicherung neben dem nach Pflegegraden differenzierten Leistungsbetrag einen mit der Dauer der vollstationären Pflege steigenden Leistungszuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil des Pflegebedürftigen.

Aufenthalt in einem Pflegeheim	Leistungen pro Monat
Bis zu 12 Monate	15 Prozent
Mehr als 12 Monate	30 Prozent
Mehr als 24 Monate	50 Prozent
Mehr als 36 Monate	75 Prozent

Kurzzeitpflege

Viele Pflegebedürftige sind nur für einen begrenzten Zeitraum auf stationäre Pflege angewiesen, insbesondere zur Überbrückung von Krisensituationen in der häuslichen Pflege oder übergangsweise im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. Für diese Fälle gibt es die Kurzzeitpflege in geeigneten vollstationären Einrichtungen.

Der Leistungsbetrag beträgt bis zu 1.774 Euro für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr. Im Kalenderjahr nicht in Anspruch genommene Mittel der Verhinderungspflege können auch für Leistungen der Kurzzeitpflege verwendet werden. Dadurch kann der Leistungsbetrag für Kurzzeitpflege auf insgesamt bis zu 3.386 Euro im Kalenderjahr erhöht werden.

Sozialhilfeleistungen in der stationären Pflege

Die Sozialhilfe, die bei einer Unterbringung im Pflegeheim gewährt wird, setzt sich aus verschiedenen Leistungen zusammen. Im Sozialhilfebescheid können dem Pflegebedürftigen insbesondere folgende Begriffe begegnen:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Hinweis:

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Leistungen der Pflegekasse erhalten Sie u. a. über das Bundesministerium für Gesundheit im Internet unter www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege oder bei einer persönlichen Beratung durch Ihre Pflegekasse.

In der Praxis übernimmt der Sozialhilfeträger zum einen die durch das eigene Einkommen/Vermögen und die Leistungen der Pflegekasse nicht gedeckten Heimkosten und rechnet diese direkt mit der Einrichtung ab. Darüber hinaus wird ein sogenannter Barbetrag gewährt, welcher als eine Art Taschengeld zur freien Verfügung steht. Dieser beträgt derzeit 152,01 Euro monatlich (Stand: 2024).

Zusätzlich wird eine Bekleidungs- pauschale gewährt. Diese beträgt im Ennepe-Ruhr-Kreis 37,39 Euro monatlich (Stand: 2024) und wird direkt an die Einrichtung gezahlt. Die Höhe der Bekleidungs- pauschale kann für Ihren Einrichtungsort variieren.



Wer erbringt die Sozialhilfe?

Die Zuständigkeit für die Erbringung der Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege liegt beim Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Zuständigkeit beschränkt sich jedoch auf Pflegebedürftige, die vor dem Einzug in eine Pflegeeinrichtung ihren „gewöhnlichen Aufenthalt“ im Ennepe-Ruhr-Kreis hatten, was in der Regel dem Wohnsitz entspricht.

So wäre z.B. der Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig, wenn die pflegebedürftige Person vor der Heimaufnahme ihren Wohnsitz in Witten hatte. Hatte der Pflegebedürftige seinen letzten Wohnsitz in Hagen und zieht in eine Pflegeeinrichtung im Ennepe-Ruhr-Kreis, ist die Stadt Hagen der zuständige Sozialhilfeträger.

Einkommen und Vermögen

Allgemeines

Die Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe für stationäre Alten- und Pflegeheime setzt eine Hilfebedürftigkeit voraus, die vorliegt, wenn das vorhandene Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um die Heimkosten zu decken. Es gibt jedoch Ausnahmen bei der Anrechnung bestimmter Einkommens- und Vermögensarten. Darüber hinaus sind alle sonstigen Ansprüche, die der Sozialhilfe vorgehen, geltend zu machen. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Pflegekasse (siehe Nachrang der Sozialhilfe auf S. 7). Der Sozialhilfeträger übernimmt dann die verbleibenden offenen Kosten.

zusetzen. Bei minderjährigen pflegebedürftigen Personen sind außerdem das Einkommen und Vermögen der Eltern zu berücksichtigen.

Was gehört zum Einkommen?

Gemäß § 82 SGB XII gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert zum Einkommen, wie z.B. Arbeitseinkommen, Renten, Kindergeld und Unterhaltsvorschussleistungen. Die Art und Herkunft der Einnahmen sowie ihr Rechtsgrund spielen dabei keine Rolle. Ebenso ist es irrelevant, ob das Einkommen regelmäßig oder unregelmäßig erzielt wird. Schulden mindern das Einkommen nicht.

Einsatzgemeinschaft

Im Rahmen von Sozialhilfeleistungen für stationäre Alten- und Pflegeheime sind das Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person und ihres Ehepartners bzw. Lebenspartners ein-

Geschütztes Einkommen

Bestimmte Arten von Einkommen bleiben in der Sozialhilfe unberücksichtigt und stehen der pflegebedürftigen Person zur freien Verfügung. Dazu gehören unter anderem:



- Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer, Contergan-Geschädigte, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und ähnliche.
- Zweckgebundene Leistungen, sofern sie nicht denselben Zweck wie die Sozialhilfe erfüllen, wie zum Beispiel Blindengeld nach den Landesblindengesetzen.

Bereinigtes Einkommen

Bei der Gewährung von Sozialhilfe wird ausschließlich das Netto-Einkommen berücksichtigt, nachdem Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer abgezogen wurden.

Außerdem können bestimmte Verbindlichkeiten vom Einkommen abgesetzt werden, wie beispielsweise Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen, sofern diese gesetzlich vorgeschrieben oder angemessen sind.

Auch notwendige Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erzielung des Einkommens stehen (wie z.B. Fahrtkosten zum Arbeitsplatz), können abgesetzt werden.

Der Sozialhilfeträger prüft im Einzelfall, inwieweit vorhandenes Einkommen zum Einsatz kommt und informiert über die Höhe der Eigenleistung.

Was gehört zum Vermögen?

In der Sozialhilfe gilt das Nachrangprinzip, das bedeutet, dass vorhandenes Vermögen zur Deckung der notwendigen Pflegekosten herangezogen werden muss. Nach § 90 SGB XII umfasst Vermögen das gesamte verwertbare Finanz- und Sachvermögen.

Zum Finanzvermögen gehören beispielsweise Bargeld, Bankguthaben, Wertpapiere, Bausparverträge und Lebensversicherungen.

Zum Sachvermögen zählen beispielsweise Grundstücke, Immobilien, Schmuck und Rohstoffe.

Schonvermögen

Das Schonvermögen ist von der Verwertung oder dem Verbrauch zur Finanzierung der ungedeckten Pflegekosten ausgenommen. Zum Schonvermögen gehören insbesondere:

- Kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte, meist auf Bankkonten (10.000 € für Alleinstehende bzw. 20.000 € bei Ehepaaren/ Lebenspartnern, zzgl. 500,00 € für jede weitere überwiegend unterhaltende Person)

- Ein angemessenes Hausgrundstück, das von der pflegebedürftigen Person oder ihrem Ehe-/Lebenspartner alleine oder teilweise bewohnt wird und nach dem Tod von Angehörigen bewohnt werden soll.
- Ein angemessenes Kraftfahrzeug bis zu einem Verkehrswert von 7.500 €
- Eine Bestattungsvorsorge im angemessenen Umfang (derzeit in Höhe von bis zu 7.000 €)

Hinweis:

Ein angemessenes Hausgrundstück, das von der pflegebedürftigen Person oder Mitgliedern der Einsatzgemeinschaft bewohnt wird, muss nicht verwertet werden. Die Angemessenheit wird anhand von Kriterien wie Grundstücksgröße und Wohnfläche beurteilt. Wenn der Pflegebedürftige die Immobilie allein bewohnt hat, aber nicht mehr im häuslichen Bereich versorgt werden kann, muss auch eine als angemessen bewertete Immobilie verwertet werden.

Was geschieht, wenn das Vermögen nicht sofort verwertet werden kann?

Wenn der sofortige Verbrauch oder die Verwendung des Vermögens nicht möglich oder eine Härte für die pflegebedürftige Person bedeuten würde, kann der Sozialhilfeträger eine darlehensweise Leistungsgewährung in Betracht ziehen. Dies bedeutet, dass die pflegebedürftige Person ein Darlehen erhält, das sie später zurückzahlen

muss. Die Gewährung eines solchen Darlehens hängt in der Regel davon ab, dass der Anspruch auf Rückzahlung durch eine dingliche oder anderweitige Sicherheit gesichert wird. Bei Immobilienvermögen ist grundsätzlich eine dingliche Sicherung, wie beispielsweise eine Hypothek oder Grundschuld, erforderlich.

Beispiel:

Die pflegebedürftige Person ist verwitwet und hat vor dem Einzug in das Pflegeheim in einer Eigentumswohnung gelebt. Diese steht nun leer und soll verkauft werden. Der Verkauf wird einige Zeit in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit können die Kosten für die Pflege im Heim nicht anderweitig gedeckt werden. Deshalb wird ein Antrag auf Sozialhilfe gestellt. Da die Bank ein Überbrückungsdarlehen abgelehnt hat, springt der Sozialhilfeträger ein und übernimmt die Pflegeheimkosten für ein halbes Jahr in Form eines Darlehens. Nach dem Verkauf der Immobilie wird das Darlehen an den Sozialhilfeträger zurückgezahlt. Künftig können die Heimkosten laufend aus dem Verkaufserlös gedeckt werden.

Berechnungsbeispiele (stark vereinfachte Darstellung)

Alleinstehende Person

Frau A. ist 80 Jahre alt, verwitwet und befindet sich seit 18 Monaten mit Pflegegrad 3 in einem Pflegeheim. Die Heimkosten konnte Frau A bislang aus eigenen Mitteln decken. Nun beantragt sie erstmals Leistungen der Hilfe zur Pflege. Sie verfügt über folgende monatliche Einkünfte:

- Altersrente 400 Euro
- Witwenrente 800 Euro
- Betriebsrente 150 Euro

Von der Pflegekasse erhält Frau A. Leistungen für den Pflegegrad 3 sowie den Leistungszuschlag in Höhe von 30 Prozent.

Frau A. verfügt über ein Sparguthaben in Höhe von 12.000 Euro.

Der pflegebedingte Eigenanteil berechnet sich wie folgt:

Heimkosten im Einzelnen	Tagessatz (PG 3)	Tage pro Monat Durchschnitt	Monatliche Kosten
Pflegekosten	88,11 €	30,42	2680,31 €
Ausbildungszuschlag	5,92 €	30,42	180,09 €
Unterkunftskosten	22,13 €	30,42	673,19 €
Verpflegungskosten	17,04 €	30,42	518,36 €
Investitionskosten			581,93 €
Gesamtkosten			4.633,88 €
abzgl. Leistungen der Pflegeversicherung nach § 43 SGB XI			-1.262,00 €
abzgl. Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI			- 479,52 €
abzgl. Pflegewohngeld			-581,93 €
Eigenanteil monatlich			2.310,43 €

Es ergibt sich folgende Berechnung der notwendigen Sozialhilfe:

Eigenanteil für die Heimkosten monatlich	2.310,43 €
Barbetrag zur persönlichen Verfügung	152,01 €
Bekleidungs pauschale	37,39 €
Gesamtkosten	2.499,83 €
abzgl. Gesamteinkommen	- 1.350,00 €
Offene Restkosten	1.149,83 €

Frau A. bezieht ein monatliches Gesamteinkommen von insgesamt 1.350 Euro, bestehend aus einer Altersrente von 400 Euro, einer Witwenrente von 800 Euro und einer Betriebsrente von 150 Euro. Dieses Gesamteinkommen muss Frau A. vollständig zur Deckung der Heimkosten einsetzen. Danach ver-

bleibt monatlich ein offener Betrag von 1.149,83 Euro, der zunächst für einen Monat vollständig aus dem Vermögen gedeckt werden kann. Ist der Vermögensfreibetrag von 10.000 Euro nach etwa einem Monat erreicht, wird der offene Betrag anschließend monatlich vom Sozialhilfeträger übernommen.

Verheiratete Person

Herr B. ist 80 Jahre alt und verheiratet und wohnt seit 2 Monaten mit Pflegegrad 3 in einem Pflegeheim. Die Ehefrau lebt in einer Mietwohnung.

Das Ehepaar verfügt über folgende monatliche Einkünfte:

- Altersrente Ehemann 750 Euro
- Altersrente Ehefrau 630 Euro

Von der Pflegekasse erhält Herr B. Leistungen für den Pflegegrad 2 sowie den Leistungszuschlag in Höhe von 15 Prozent.

Das Ehepaar verfügt über ein Sparguthaben in Höhe von 25.000 Euro.

Die Ehefrau zahlt monatlich 500 Euro Warmmiete. Es besteht eine Haftpflichtversicherung, für die ein monatlicher Beitrag in Höhe von 15 Euro zu leisten ist.

Die Ehegatten bilden nach den sozialhilferechtlichen Vorschriften eine sogenannte Einsatzgemeinschaft. Das heißt, sie haben aus ihrem gemeinsamen Einkommen einen Kostenbeitrag zu den Pflegeheimkosten zu leisten.

Der pflegebedingte Eigenanteil berechnet sich wie folgt:

Heimkosten im Einzelnen	Tagessatz (PG 2)	Tage pro Monat Durchschnitt	Monatliche Kosten
Pflegekosten	64,35 €	30,42	1.957,53 €
Ausbildungszuschlag	4,94 €	30,42	150,27 €
Unterkunftskosten	22,65 €	30,42	689,01 €
Verpflegungskosten	17,44 €	30,42	530,52 €
Investitionskosten			487,33 €
Gesamtkosten			3.814,66 €
abzgl. Leistungen der Pflegeversicherung nach § 43 SGB XI			- 770,00 €
abzgl. Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI			- 316,17 €
abzgl. Pflegewohngeld			- 487,33 €
Eigenanteil monatlich			2.241,16 €

Der Kostenbeitrag berechnet sich wie folgt (stark vereinfachte Darstellung):

Altersrente Ehemann	750,00 €
Altersrente Ehefrau	630,00 €
Gesamteinkommen	1.380,00 €
abzgl. monatlicher Betrag zur privaten Haftpflichtversicherung	- 15,00 €
Anzurechnendes Gesamteinkommen	1.365,00 €

Bedarf von Ehefrau zu Hause:

Regelbedarf (Stufe 1)	563,00 €
Miete	500,00 €
Zu berücksichtigender Bedarf	1.063,00 €

Monatlicher Kostenbeitrag aus Einkommen:

Gesamteinkommen der Eheleute	1.365,00 €
abzgl. Bedarf der Ehefrau	- 1.063,00 €
Eigenbeteiligung für Heimkosten	302,00 €

Das Ehepaar hat hier aus dem gemeinsamen Einkommen eine Eigenbeteiligung in Höhe von 317,00 Euro zu leisten.

Dem zu Hause lebenden Ehepartner verbleibt somit ein Betrag in Höhe von 1.063,00 Euro.

Es ergibt sich folgende Berechnung der notwendigen Sozialhilfe:

Eigenanteil für die Heimkosten monatlich	2.241,16 €
Barbetrag zur persönlichen Verfügung	152,01 €
Bekleidungs pauschale	37,39 €
Gesamtkosten	2.430,56 €
abzgl. Gesamteinkommen	- 302,00 €
Offene Restkosten	2.128,56 €

Es verbleibt ein monatlicher Restbetrag von 2.128,56 Euro. Das Ehepaar verfügt jedoch zum Zeitpunkt der Antragstellung über ein Sparguthaben in Höhe von 25.000 Euro. Die Vermögensfreigrenze beträgt 20.000 Euro. Die Sozialhilfe setzt erst ein, wenn der Betrag

oberhalb der Vermögensschongrenze aufgebraucht ist. Das einzusetzende Vermögen reicht aus, um die offenen Pflegekosten für zwei Monate vollständig zu decken. Danach werden die offenen Heimkosten monatlich vom Sozialhilfeträger übernommen.

Verträge und Schenkungen

Werden Leistungen der Sozialhilfe für die Kosten im Pflegeheim gewährt, prüft der Sozialhilfeträger auch, ob die pflegebedürftige Person Ansprü-

che gegen weitere Dritte hat. Neben der gesetzlichen Unterhaltspflicht ergeben sich solche Ansprüche in der Praxis am häufigsten aus Verträgen

und Schenkungen. Dabei gehen Ansprüche aus Verträgen und Erbschaften der Rückforderung von Schenkungen vor. Der Träger der Sozialhilfe kann diese Ansprüche bis zur Höhe seiner Aufwendungen auf sich überleiten (§ 93 SGB XII). Durch den Übergang kann der Sozialhilfeträger den Anspruch im eigenen Namen geltend machen. Diese Regelung dient der Durchsetzung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe (§ 2 SGB XII).

Übertragungsverträge

Bei der Übertragung von Grundstücken, Wohnungs- oder sonstigen Miteigentumsanteilen werden in den notariellen Verträgen häufig zugunsten der übertragenden Person Wohn- oder Nießbrauchrechte, Pflege-, Verpflegungs- und/oder Leibrentenrechte vereinbart. Muss die übergebende Person wegen Pflegebedürftigkeit dauerhaft in ein Pflegeheim umziehen, kann sie die ihr eingeräumten Rechte an der Immobilie nicht mehr vor Ort ausüben. Je nach Ausgestaltung des Vertrages steht ihr als Ersatz eine Entschädigung in Geld zu. Der Sozialhilfeträger kann gemäß § 93 Abs. 1 SGB XII in diese Geldansprü-

che aus dem Vertrag eintreten und diese anstelle des Berechtigten zivilrechtlich geltend machen.

Schenkungen

Sofern innerhalb der letzten 10 Jahre vor Eintritt der Sozialhilfebedürftigkeit Vermögen (z.B. Hausgrundstück, Sparvermögen) verschenkt wurde, entsteht gemäß § 528 BGB ein Anspruch auf Rückforderung der Schenkung.

In solchen Fällen muss das verschenkte Vermögen zurückgefordert werden, da die Sozialhilfe eine nachrangige Leistung ist. Falls der Leistungsberechtigte den Anspruch nicht durchsetzen kann, hat der Sozialhilfeträger gemäß § 93 SGB XII die Möglichkeit, den Anspruch auf sich überzuleiten und im eigenen Namen gegenüber dem Beschenkten geltend zu machen. Der Träger der Sozialhilfe kann diese Ansprüche jedoch maximal bis zur Höhe seiner eigenen Sozialhilfearaufwendungen geltend machen.

Es gibt jedoch keinen Anspruch auf Rückforderung von üblichen Geschenken zu Anlässen wie Geburtstagen oder Hochzeiten (Anstandsschenkungen).

Beispiel:

Frau A. hat vor 5 Jahren ihrem Enkelkind 12.000,00 Euro geschenkt. Aufgrund der Schwere der Pflegebedürftigkeit ist Frau A. nun nicht mehr in der Lage die notwendigen Heimkosten zu bezahlen. Von den monatlichen Heimkosten sind 1.000,00 Euro ungedeckt. Das Enkelkind muss Frau A. 12 Monate lang 1.000,00 Euro zurückgeben. Möglich ist auch die sofortige Rückgabe des gesamten Geschenkes, sodass Frau A. für 12 Monate die Heimkosten selber zahlen kann.

Unterhaltsansprüche

Unterhaltsansprüche des Pflegebedürftigen nach bürgerlichem Recht gehen für die Dauer der Hilfgewährung bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 Abs. 1 Satz 1 SGB XII).

Seit dem 1. Januar 2020 bleiben Unterhaltsansprüche von Eltern gegenüber ihren Kindern unberücksichtigt, wenn deren jährliches Gesamteinkommen unter 100.000 Euro liegt (Familienentlastungsgesetz).

Maßgeblich ist allein die Summe der Einkünfte des Unterhaltspflichtigen aus dem Einkommensteuerbescheid, die Einkünfte des Ehegatten spielen keine Rolle. Die pflegebedürftige Person hat im Rahmen ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht die für die Verfolgung des Anspruchs erforderlichen Angaben zu Kindern und Eltern zu machen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Familienstand, Wohnanschrift - derzeit ausgeübter Beruf, selbständige Tätigkeit, Art der Einkünfte, Annahme von Einkünften über der Einkommensgrenze).

Entfernere Verwandte, z.B. Enkelkinder des Pflegebedürftigen, können vom Sozialhilfeträger nicht zur Unterhaltsleistung herangezogen werden. Zwischen Verwandten in der Seitenlinie, zum Beispiel Geschwistern, besteht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch keine Unterhaltspflicht. Auch der nicht getrennt lebende Ehegatte eines Pflegebedürftigen ist nicht unterhaltspflichtig. Sein Einkommen und Vermögen wird bereits bei der Gewährung von Sozialhilfe und der Berechnung des Eigenanteils in vollem Umfang berücksichtigt.



Interessenschutz der Heimbewohner*innen

Die Mitarbeiter*innen der WTG-Aufsicht/Heimaufsicht sind Ansprechpartner*in für alle Fragen rund um das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) in Nordrhein-Westfalen.

Aufgabe der WTG-Aufsicht (früher Heimaufsicht) ist es, die Interessen und Bedürfnisse der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen sowie

Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben nutzen, vor Beeinträchtigungen zu schützen, ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu gewährleisten und ihre Mitwirkung und Mitbestimmung zu fördern.

Darüber hinaus hat die WTG-Aufsicht die Einhaltung der den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obliegenden Pflichten sicherzustellen.

Bei Fragen zum Wohn- und Teilhabegesetz oder bei Problemen mit einer stationären Einrichtung ist die WTG-Behörde / Heimaufsicht Ansprechpartnerin.

Eine aktuelle Übersicht der Ansprechpersonen finden Sie unter www.en-kreis.de.

Weitere Informationen und Anträge finden Sie unter folgendem QR-Code:



[illegible]





Ennepe-Ruhr-Kreis
Hauptstraße 92
58332 Schwelm
www.en-kreis.de

Eine aktuelle Übersicht der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Sie unter www.en-kreis.de.



ENNEPE-
RUHR-KREIS

